

offre

2010482

Tribunal Administratif
de Lyon

11 FEV. 2025

N°

Tribunal Administratif de Lyon

Département administratif

184 rue Augustin

69433 Lyon Cedex 03

Fait à Lyon, le 7/02/2025

Objet: Suite recours contentieux.

Monsieur, Madame,

Je ne ~~peux~~ de vous écrire à nouveau, n'ayant pas eu de retour
suite à mon recours contentieux datant du 10/10/2024.

Je vous avais adressé un courrier afin de certifier la décision de rejet
DAFO. Vous trouverez ci-joint une copie de ce courrier.

A ce jour, la situation au sein de mon logement s'est fortement
détériorée. En effet, en plus des difficultés que je rencontre pour
me ~~déplacer~~ avec mon fauteuil roulant au sein du logement, ce
dernier est aujourd'hui envahi de nuisibles.

Des rats et souris ont rendu des bruits dans les murs de
l'appartement. J'ai certifié mon bailleur qui n'est pas intervenu, et
j'ai fait intervenir un service de désinsecticide qui a posé des pièges.
Cependant, cette intervention n'a pas fonctionné.

Je sens aujourd'hui diminuer face à cette situation et en
grande souffrance.

J'ai besoin de pouvoir déménager au plus vite, pour les bien faits
de ma santé mentale et physique -

Je joins à ce courrier les décisions D460, ainsi que les copies
des différents reçus -

Vous trouverez également l'argumentaire technique de l'ergothérapeute
qui atteste mon incapacité à vivre dans ce logement.

Je vous joins également mes échanges de mail avec mon assistante
sociale qui m'accompagne dans mes démarches; ainsi que des
photographies -

Je vous prie de bien vouloir tenir compte de l'urgence de ma
situation afin de me rembourser rapidement pour accéder
à un nouveau logement.

Veuillez recevoir mes sincères salutations -

H. [REDACTED]
C/la

De: Aicha jaouadi <jaouadi.aicha@yahoo.com>
Envoyé: samedi 18 janvier 2025 16:56
À: Laura GRIMBICHLER
Objet: Demande d'informations demande de logement

11 FEV. 2025

N°

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour Madame GRIMBICHLER,

J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année.

Je vous écris dans le cadre de ma demande de logement. Je n'ai eu aucun retour depuis notre dernière entrevue. De mon côté, la situation s'est empirée. En effet, mon logement a été infesté de souris et rats. J'ai tout tenté pour m'en débarrasser, j'ai fait appel à une société de dératisation (à mes propres frais) mais rien n'y fait. Je suis arrivée à un stade où j'entends les souris sous mon lit lorsque je dors.

Sans compter le creux dans le couloir qui continue de se creuser. Je vous écris aujourd'hui les larmes aux yeux, je ressens l'impact de mes conditions de vie sur ma santé physique mais surtout sur ma santé mentale : je suis épuisée.

Cet email est comme une bouteille à la mer : je n'ai plus d'espoir.

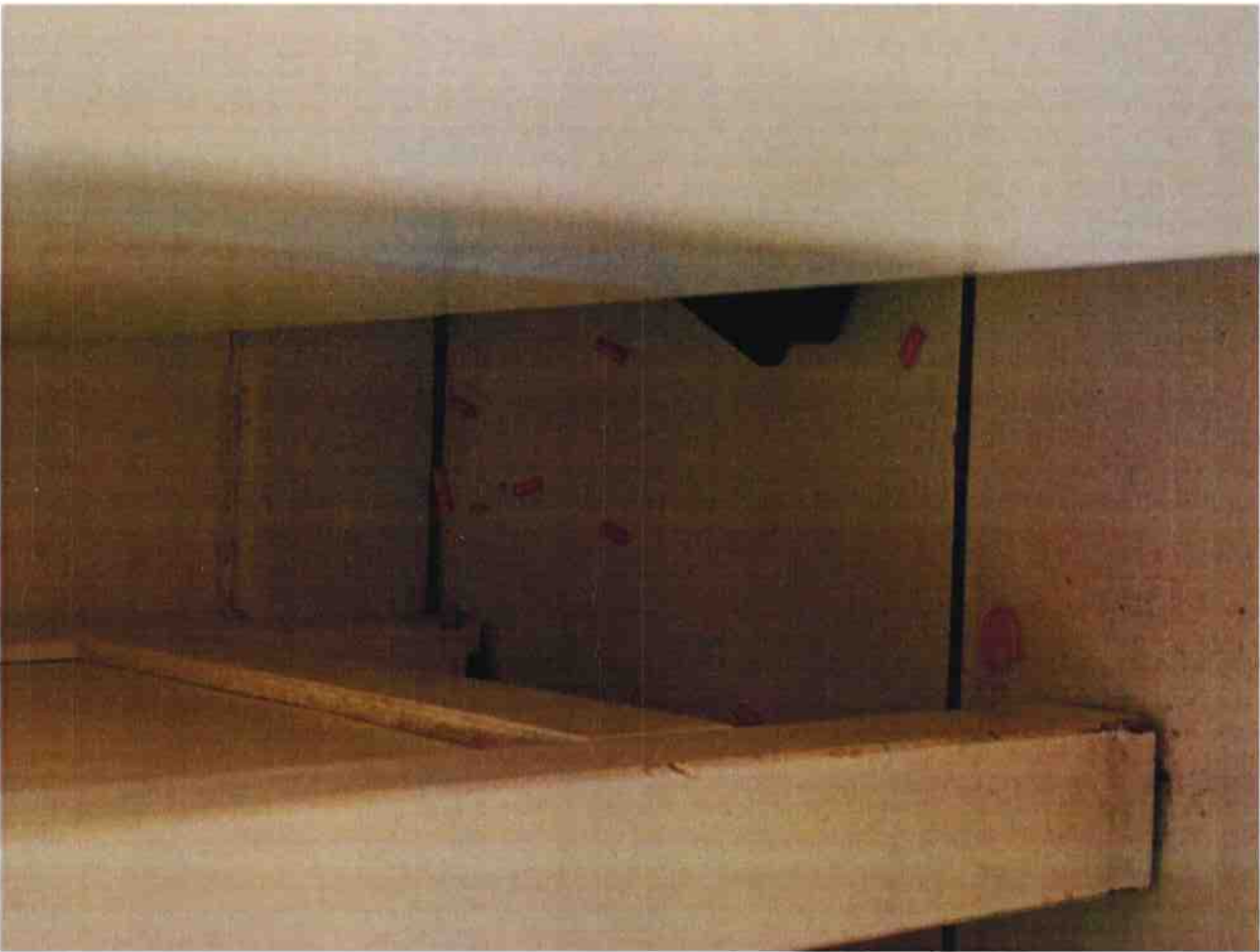
J'espère que vous ressentez ma détresse
à travers mes mots/maux.

Je vous joins des photos du creux ainsi que des crottins et touffes constitués par les rongeurs.

Je vous souhaite une bonne journée,
Cordialement.
[bannière-droit-deco]

Plus d'infos : Charte droit à la déconnexion + bon usage des outils numériques à la Métropole de Lyon <https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/charte_droit_deconnexion.pdf>





Envoyé de mon iPhone

11 FEV. 2025

Laura GRIMBICHLER

De: jaouadi.aicha@yahoo.com
Envoyé: mercredi 29 janvier 2025 21:54
À: Laura GRIMBICHLER
Objet: Re: Demande d'informations demande de logement
Pièces jointes: 043debaf-f2a9-4f6c-b43d-57b679a7f131.JPG; 84ac2713-5cb5-413f-bd28-4e48ab767f7a.JPG; 1992f245-f9fb-4d87-9c50-e4883c38887d.JPG; 90661d0d-01dd-4f07-8ef3-ac80dfc67bbf.JPG; c6afd13f-a951-4533-a8ca-934c0375c7e1.JPG; dd861865-0542-42ed-a3bf-618e16b64b77.JPG; df7325b1-6226-4957-8b3a-2b5bc0e96548.JPG

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonsoir Madame GRIMBICHLER,

Je suis désolé de vous écrire à une heure si tardive mais je suis désespérée. Je suis arrivé à un stade où ma santé mentale est gravement affectée, je ne dors plus la nuit à cause des rats et souris dans mon appartement : je suis envahie, ils sont partout et malheureusement, ma santé ne me permet de ne rien faire ; je ne peux ni aller chez de la famille, ni aller à l'hôtel, je suis condamné. Je ne sais plus vers qui me tourner, la gardienne m'indique que les 3F n'ont pas le budget pour dératiser le logement, lorsque je fais appel à des prestataires privées, il n'y a aucun résultat. Je suis désespéré, je ne dors plus la nuit. Je ne sais pas à quel point de rupture et de saturation il faut que j'arrive pour que ma détresse soit entendue par quelqu'un. Le logement est maintenant devenu INVIVABLE : il y a des trous dans le mur par lequel les rats rentrent...

Le mardi 21 janvier 2025 à 15:44:47 UTC+1, Aicha jaouadi <jaouadi.aicha@yahoo.com> a écrit :

Bonjour Madame GRIMBICHLER,
Au jour d'aujourd'hui j'ai reçu aucun retour concernant le recours d'Alo.
Je suis d'accord pour la date du rendez-vous du 7 février à 13h30.

Bien cordialement.
Envoyé de mon iPhone

Le 21 janv. 2025 à 11:40, Laura GRIMBICHLER <lgrimbichler@grandlyon.com> a écrit :

Bonjour,

Je suis bien désolée pour vous.

Avez-vous eu un retour suite au recours DALO ?

Je peux vous proposer un rendez-vous vendredi 7 février à 13h30.



Tribunal Administratif
de Lyon

11 FEV. 2025

N°





M^{re} JACQUES AICHA

M^{re} Josephine BAKER

69 007 Lyon

06.51.85.61.14

Tribunal Administratif
de Lyon

11 FEV. 2025

N°

0me

Tribunal Administratif de Lyon
Bois juridiction administrative
184 rue Bugeaud
69433 Lyon Cedex 03

Objet: Recours contentieux.

Par la présente, je certifie la décision de refus D410 du 23/04/2024, puis du 20/08/2024 suite au recours gracieux. La notification de rejet du recours gracieux a été envoyée le 24/08/2024. Je l'ai reçu à ma domicile début septembre.

Il est précisé sur le 1^{er} refus que "je suis depuis longtemps d'un logement du parc social qui est adapté T...3 à mon handicap".

Je suis effectivement locataire d'un T3 que j'ai intégré en B13. Il était effectivement adapté ALR en B13.

Cependant, l'état du logement s'est fortement dégradé. Des trous / renforcements se sont formés au niveau du sol du couloir, à l'entrée de ma chambre.

Les couloirs de mon appartement sont trop étroits pour mon fauteuil roulant électrique, en effet celui-ci ne passe pas.

Lorsque j'ai emménagé en B13, je pliais les difficultés rencontrées dans l'appartement. En effet, je ne pouvais sur une chaise roulante de bureau afin de circuler. Cela était très difficile à l'époque mais mon état de santé aujourd'hui ne me permet plus de le faire.

J'ai chute à plusieurs reprises et me rendait à ma chambre.

Après, je m'aiderais des membres et des murs pour déplacer ma chaise
revenue de bureau.

En vieillissant, j'ai perdu de la force et j'en suis aujourd'hui incapable.

Mon quotidien est devenu très difficile. Je chute régulièrement.

Toutes ces difficultés ajoutent un handicap supplémentaire à mon
handicap déjà lourd.

Vous trouverez ci-joint un "argumentaire technique" concernant l'accessibilité
des locaux de l'INRAE, fait par M. BARRIÈRE, ergothérapeute :

Celle-ci confirme les difficultés rencontrées par M. JACQUET pour
se déplacer dans son logement.

Ainsi, je certifie la décision de refus D410 et le regret des vœux
gratuits.

Je vous demande de bien vouloir restituer ma demande et tenir
compte de l'urgence de ma situation. J'ai effectivement besoin

de déménager pour accéder à un logement adapté, dans lequel
je pourrais me déplacer avec mon fauteuil.

Je reste disponible pour échanger autour de ma situation, et
vous prie de recevoir mes sincères salutations.

M. JACQUET, fait à Lyon, le 16/10/2022



11 FEV. 2025

N°

Commission de Médiation
Droit Au Logement Opposable
du Rhône

Mme Aicha JAOUADI
14 rue Josephine Baker
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Le 07/05/2024

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)
Décision du 23 avril 2024

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n°2024-069-000875 déposé par Mme JAOUADI, reçu le 16/02/2024 par le secrétariat de la commission de médiation;

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que Mme JAOUADI a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au(x) motif(s) :

- Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge

Considérant que le requérant est déjà locataire d'un logement du parc social qui est adapté au regard de ses capacités et besoins et de son handicap ;

Considérant que dès lors, le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne peut être retenu ;

Par ces motifs,

Décide :

Article 1 : Le recours n°2024-069-000875 déposé par Mme JAOUADI est rejeté.

Article 2 : La commission invite le requérant à prendre, si nécessaire, l'attache des services sociaux de secteur ou d'une association agréée pour qu'ils l'accompagnent dans ses démarches

Article 3 : La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 23 avril 2024, sera notifiée à Mme JAOUADI.

La Cheffe du Service Droits au Logement
et Prévention des Expulsions
en charge du secrétariat de la COMED



Camille DAYRAUD

Information complémentaire sur les voies et délais de recours :

Vous pouvez faire un recours gracieux contre cette décision devant la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification.

Vous pouvez aussi faire un recours contentieux pour demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 dans le même délai.

Si vous avez fait un recours gracieux devant la commission, le délai de recours contentieux est interrompu. Un nouveau délai de deux mois recommencera à courir à partir de la notification par la commission de médiation de la réponse à votre recours gracieux ou de la fin d'un délai de deux mois à partir de la réception de votre recours gracieux valant décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la commission.

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.

Mme JACOUD Aicha

Mme Josephine Baker

69007 Lyon

Tribunal Administratif
de Lyon

11 FEV. 2025

N°

DALO

Service Recours Gracieux

Fait à Lyon, le 21/01/24

OBJET: Recours Gracieux contre la décision de rejet DALO.

Par la présente, je conteste le rejet DALO décidé le 23/04/2024 et notifié le 7/05/2024.

Il est précisé que : " je suis déjà titulaire d'un logement du parc social qui est adapté [...] à mon handicap ?

Je suis effectivement titulaire d'un T3, mais non adapté. En effet, je me déplace en fauteuil roulant électrique, sans large.

Les couloirs de mon appartement sont trop étroits, le fauteuil ne peut circuler. Je suis donc sous l'obligation de me mettre sur une chaise roulante de secours, pas du tout adaptée, pour accéder au logement. J'ai chuté à plusieurs reprises en essayant de me déplacer. De plus, le sol n'est pas droit, des trous / renforcements se sont formés, ce qui favorise les chutes et rend la circulation plus compliquée.

Tout cela me ajoute un handicap supplémentaire à mon handicap.

J'ai intégré le logement en 2013 qui était à l'époque
adapte. Il s'agit d'un logement initialement PMR.

Cependant, depuis lui mon état de santé a évolué, j'ai
également vuie et perdu de la force. J'arrive à peine
à l'exigence des courbes en m'aidant des marches/
porte pour me déplacer. Aujourd'hui j'en suis incapable.

De plus, l'état du logement s'est fortement dégradé. Les trous et
renforcements dans le sol m'empêchent de circuler.

Vous trouverez ci-joint un argumentaire technique fait par
M^{me} BARRIERE, ergothérapeute senior et se verra à domicile.

Aussi, je rejette la décision de refus D410, et vous demande
de bien tenir compte de l'urgence de ma situation.

Je vous invite à venir à mon domicile pour constater
mes difficultés.

Je reste disponible pour échanger si besoin et vous prie de
recevoir mes sincères salutations.

M^{me}
J. BARRIERE


11 FEV. 2025

N°

Commission de Médiation
Droit Au Logement Opposable
du Rhône

Mme Aicha JAOUADI
14 rue Josephine Baker
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Le 27/08/2024

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)
Décision du 20 août 2024

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n°2024-069-000875 déposé par Mme JAOUADI, reçu le 16/02/2024 par le secrétariat de la commission de médiation ;

Vu la décision initiale de la commission de médiation en date du 23 avril 2024 ;

Vu le recours gracieux en date du 26 juin 2024 déposé auprès de la commission ;

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que Mme JAOUADI a déposé auprès de la commission de médiation de Rhône un recours gracieux relatif à la décision initiale de la commission de médiation sur son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction de l'habitation ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que la commission du 23/04/2024 avait déclaré le recours irrecevable au motif que le requérant ne se trouve dans aucune des situations définies à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le recours gracieux en date du 26/06/2024 à l'encontre de la décision, demandant le réexamen de son dossier sans apporter d'éléments nouveaux ;

Considérant que l'absence de nouveaux éléments ne permet pas à la commission de modifier sa décision ;

Par ces motifs,

Décide :

Article 1 : Le recours gracieux déposé par Mme JAOUADI est **rejeté**.

Article 2 : La présente décision maintient et confirme celle du 23/04/2024.

Article 3 : La commission invite le requérant à prendre, si nécessaire, l'attache des services sociaux de secteur ou d'une association agréée pour qu'ils l'accompagnent dans ses démarches

Article 4 : La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 20 août 2024, sera notifiée à Mme JAOUADI

La Cheffe du Service Droits au Logement
et Prévention des Expulsions
en charge du secrétariat de la COMED



Camille DAYRAUD

Information complémentaire sur les voies et délais de recours :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander l'annulation de la décision de la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification en faisant un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.



GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
CENTRE DE REFERENCE DE MALADIES NEUROMUSCULAIRES

103, GRANDE RUE
DE LA CROIX-ROUSSE
69317 LYON CEDEX 04
FRANCE

Tribunal Administratif
de Lyon

11 FEV. 2025

N°

Lyon, le lundi 18 décembre 2023

«Publipostage_AdresseDestinataire»

CENTRE DE REFERENCE
DES MALADIES NEUROMUSCULAIRES

CONSULTATION PLURIDISCIPLINAIRE

Réf. : AB/AB

Dr Thierry PETITJEAN

Coordinateur de la consultation

«Publipostage_CopieAPrincipal»

«Publipostage_CopieAAutres»

Secrétariat :

Marie Claire NGO BAGAL

Tel : 33 (0)4 72.07.25.73

Fax : 33 (0)4 72.07.28.08

Consultation de Neurogénétique

Dr Elisabeth OLLAGNON-ROMAN

Psychologue

Ingrid DIAZ

Consultation des Troubles

Respiratoires

Dr Thierry PETITJEAN

Dr Pierre LE CAM

Infirmière de consultation :

Azziza BEN BOUTAYAB

Consultation de Médecine

Physique

et Réadaptation adulte

Dr Marie-Dorane MORARD

Dr Shams RIBAUT

Ergothérapeute

Aurélie BARRIERE

Consultation de cardiologie

Dr Marie-Odile RIAL

Consultation de neurologie

Dr Antoine PEGAT

Docteur Françoise BOUHOUB

Argumentaire technique concernant

l'accessibilité du domicile de

Madame JAOUADI Aicha, née le 09/03/1974.

Nous suivons dans le cadre de la consultation pluridisciplinaire des adultes, porteurs de maladies neuromusculaires, sur le plan neuro-orthopédique, appareillages et aide-techniques, cardio-respiratoire, **Madame JAOUADI Aicha**, âgée de 49 ans et porteuse d'une amyotrophie spinale de type 3.

Cette pathologie est évolutive, et se traduit par une fonte musculaire sévère et irréversible.

Sur le plan fonctionnel Madame JAOUADI a perdu la marche, elle ne tient plus en appui sur les pieds. Elle réalise tous ses transferts glissés.

Au niveau des membres supérieurs elle peut amener les mains au niveau de la bouche mais se fatigue très rapidement dans l'utilisation de ses membres supérieurs et en particulier pour les mouvements amples.

Elle vit dans un appartement au 2ème étage dans lequel elle circule assise sur sa chaise de bureau, en poussant avec ses pieds et s'agrippant aux meubles alentours. Elle bénéficie de la présence d'auxiliaires de vie qui l'accompagnent pour les transferts, l'habillage, la toilette, la préparation des repas, les courses. Elle occupe cet appartement avec son frère et sa mère. Son frère se déplace aussi avec un fauteuil roulant électrique.

A ce jour il lui est de plus en plus difficile des se transférer de sa chaise de bureau aux toilettes, à la douche, à son lit... mais du fait de l'exiguïté des lieux, elle ne peut envisager de circuler la journée avec son fauteuil.

D'autre part, le sol de l'appartement n'est pas régulier, une tranchée s'est creusée à l'entrée de sa chambre, creusée maintes fois reboucher mais sans succès. Le sol avec les aspérités rend difficile les déplacements poudaux.

Nous soutenons donc Madame Jaouadi dans son projet de changement de domicile.

Aurélie BARRIERE, ergothérapeute

Document validé par Aurélien BARRIERE

Vous souhaitez aider et soutenir les projets des Hospices Civils de Lyon et agir pour plus d'innovation, plus de confort et de bien-être pour les patients et les professionnels.

Faites un don à la Fondation HCL et bénéficiez d'une déduction fiscale. Plus d'infos sur <https://fondationhcl.fr/>

